

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אבי מעוז

פ/25/6459

הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון – תואר אקדמי רלוונטי), התשפ"ו–2026

הוספת סעיף 20א. 1. בחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט–1959¹, אחרי סעיף 20 יבוא :

20א. (א) לא תיקבע במכרז דרישה כי למועמד יהיה אקדמי במכרז "דרישת תואר תואר אקדמי, אם התואר אינו בתחום הרלוונטי לתפקיד או למשרה.

(ב) נקבעה זכאות לתוספת שכר בעד תואר אקדמי שאינו בתחום הרלוונטי לתפקיד או למשרה, יראו גם במי שנתקיימו בו כל אלה כבעל תואר כאמור :

(1) בידו שתי סמיכות לרבנות מרבנים שהכירה בהם לצורך זה הרבנות הראשית בישראל ;

(2) בידו אישור שלמד תוכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, כהגדרתם בתקנות לפי סעיף 4 לחוק הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך) התשס"א–2001², במשך שש שנים לפחות לאחר הגיעו לגיל 18 ;

(3) עבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל."

¹ ס"ח התשי"ט, עמ' 86.

² ס"ח התשס"א, עמ' 203.

דברי הסבר

כיום נדרשים תארים (ראשון, שני או שלישי) במכרזים שונים בשירות הציבורי שכלל אינם בעלי זיקה ישירה לתפקיד או למשרה. הדבר גורם להדרה ולהפליה לרעה של אזרחים רבים וטובים חסרי תארים ממוסדים, מהתמודדות במכרז, למרות שיש להם כישורים מתאימים לתפקיד המוצע.

הדרישה לתואר אקדמי מעניקה העדפה מפלה, לבעלי תארים בתחומים שאינם רלוונטיים לתפקיד וכאלה שאין להם כישורים מיוחדים לתפקיד המוצע. כמו כן, קיימת הפליה ברמת השכר כאשר התואר מזכה אותם בתוספות שכר בלי מאמץ נוסף, בהתאם לטבלת החשב הכללי.

בהתאם לכך, מוצע לאסור על הוספת דרישה במכרז לתואר אקדמי שאינו בתחום הרלוונטי להתקשרות במכרז. כמו כן, מוצע כי לצורך תשלום בעד תואר אקדמי בעל רלוונטיות ספציפית לתפקיד או למשרה, ייחשב אדם כבעל תואר אקדמי גם אם יש בידו שתי סמיכות לרבנות, הוא למד בישיבה גבוהה או בכולל שש שנים לפחות, ועבר שלוש בחינות לפחות של הרבנות הראשית לישראל. דרישות אלו דומות במהותן לתנאים לעניין תואר אקדמי בתקנות הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך) (כשירות), התשס"ג-2003.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר וקבוצת חברי הכנסת (פ/1460/24).

הצעת החוק זהה לפ/1460/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ו (12.01.2026)